

1500539-04.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Privilegiado

Magistrado: Rafael Carvalho de Sá Roriz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Vara do Júri

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... verdade que esta circunstância figura como qualificadora de crimes como invasão de domicílio e furto (artigos 150, § 1º, e 156, § 1º, CP). Isso já afirmou o Superior Tribunal de Justiça: "o crime foi cometido em período noturno, onde a ré atacou a vítima de forma inesperada, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base" (AgRg no HC 709.019/PA, ...

Ação Penal de Competência do Júri nº 1500539-04.2021.8.26.0535

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Vara do Júri

Rua José Maurício, 103, Centro - 07011-060

(11) 2408-8122 - guarulhosjuri@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500539-04.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Privilegiado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Carlos de Assis

Vítima

JOSE NELSON DE OLIVEIRA SILVA

Feito o relatório na abertura da sessão (art. 423, II, Código de Processo Penal - CPP), acrescento que o Conselho de Sentença deliberou a condenação do réu por homicídio qualificado pelo motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima.

Dessarte, apoiado no veredito (art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República - CRFB) e com fundamento no art. 492, I, do CPP, liquido as penas.

Para tanto, observo que o Código Penal "opta claramente pelo critério das três fases, predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fixa-se, inicialmente, a pena-base, obedecido o disposto no artigo 59, consideram-se, em seguida, as circunstâncias atenuantes e agravantes, incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição e aumento. Tal critério permite o completo conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em primeira instância, o quantum da majoração decorrente de uma agravante, o recurso poderá ferir com precisão essa parte da sentença, permitindo às instâncias superiores a correção de equívocos hoje sepultados no processo mental do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude da garantia constitucional da ampla defesa" (Exposição de Motivos nº 211, de 09/05/1983, da Nova Parte Geral do Código Penal, parágrafo 51).

E atento à teoria tripartite do crime (conduta típica, ilícita e culpável, consistindo os dois primeiros adjetivos na reprovação da conduta e o último, do agente), que deve iluminar a interpretação do art. 59 do Código Penal, observo que 'a culpabilidade deve ser entendida como fundamento e limite de toda pena' (LUIZ REGIS PRADO. Curso de direito penal brasileiro, 2ª. ed. São Paulo: RT, p. 81).

Logo, as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal servem, na verdade, para graduar a culpabilidade, segundo os seus elementos: a) a maior ou menor consciência da ilicitude dos fatos - com o exame da personalidade, antecedentes e do comportamento social do réu; b) a possibilidade de agir de modo diverso - mediante análise dos motivos, das circunstâncias, consequências do crime e do comportamento da vítima (JOSÉ ANTÔNIO PAGANELLA BOSCHI. Das penas e seus critérios de aplicação, 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, pp. 224/242).

Em relação à conduta social, o réu afirmou em seu interrogatório, lastreado inclusive no boletim de ocorrência de páginas 229/232, que conduzia veículo sem habilitação ou permissão, trazendo ainda no automóvel, além de outros familiares, dois filhos pequenos: de quatro e três anos, e se envolveu em acidente com danos de "grande monta" segundo o boletim de ocorrência, denotando seu amplo descaso para com a integridade física de terceiros, incluindo familiares e filhos.

Isso ainda se confirma pela declaração de que tem três filhos, pagando pensão de trezentos reais àquele que mora consigo, de 14 anos, e mais apenas trezentos reais para outros dois filhos, hoje com 04 e 03 anos, frente a uma renda declarada de dois mil e seiscentos reais: se a soma das pensões já não estivesse inferior àquele um terço tradicional dedicado à prole, míseros 150 reais para cada um dos filhos mais novos, que não sustenta diretamente, ao contrário do mais velho, muito aquém das demandas de pessoas em desenvolvimento desta idade, confirmam a incúria do réu para com o que se espera de um bom pai de família, relegando sobre os ombros da mãe e respectivos familiares suprir todas as demais exigências ao desenvolvimento sadio destas crianças.

Com efeito, 'a vetorial conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental' (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

Em outras palavras, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social" (STJ, REsp nº 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/9/2015).

Acerca da personalidade, revelou-se rotineiramente violenta pois, na esteira da certidão de página 222, admitiu em interrogatório que desferiu um golpe com taco de bilhar, que jogava, na cabeça de sua ex-mulher após uma discussão de somenos importâncias sobre os cuidados com a filha menor e só porque a mulher lhe jogara um pão, comprovando com isso sua disposição a reações exacerbada a atos menores que o desagradam.

Outrossim, o réu demonstrou perfídia ao deliberadamente mentir em juízo, fundando sua defesa indireta na imputação à vítima de crime contra si, o que objetivamente configuraria denúncia caluniosa (art. 339 do Código Penal) se acolhida a tese pelo Conselho de Sentença, e se morta a vítima não estivesse, cujo desvalor legal deve ser incorporado na dosimetria.

Com efeito, o privilégio ao silêncio (art. 5º, LXIII, CRFB) não abarca o direito de mentir, conforme art. 77, I e II, Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, pois '[v]ige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais' (STJ, AgRg no HC 477.933/RN, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 10/5/2019), de modo que o réu pode se calar sem prejuízos a si, mas se decide falar, não pode fazê-lo com o abjeto objetivo de esgarrar o curso do processo. É a mentira indício da personalidade do acusado (THEODOMIRO DIAS NETO.

Direito ao silêncio: tratamento nos direitos alemão e norte-americano. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 19, São Paulo: RT, 1997, p. 187). "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo

normal e aceitável" (ANDREY BORGES DE MENDONÇA. *Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais*, 2011, Método, p. 194). Como já decidiu o Tribunal de Justiça: "Direito ao silêncio Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira" (TJSP, Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000, Rel. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, 6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, registro: 20/06/2007).

"Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial" (STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) "Os operadores do sistema de justiça criminal não possuem formação acadêmica em Psicologia ou Psiquiatria para decidir sobre o complexo conteúdo do conceito de personalidade e, por essa razão, a jurisprudência brasileira tem atribuído um significado leigo ao conceito, como conjunto de sentimentos/emoções pessoais distribuídos entre os polos de emotividade/estabilidade, [...]. A legislação e jurisprudência alemãs destacam a atitude concreta do autor na realização do fato punível, indicadora de rudeza ou de brutalidade, de má-fé ou de perfídia, de infâmia ou de abjeção, de desconsideração ou de crueldade, por exemplo, capazes de revelar traços significativos da personalidade, indetermináveis pelo emprego direto da categoria abstrata representada pelo conceito de personalidade. (JUAREZ CIRINO DOS SANTOS. *Teoria da pena*, Lumen Juris e ICPC, pp. 113/114).

"São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, frieza, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (GUILHERME DE SOUZA NUCCI. *Código Penal Comentado*, 18.ª ed. rev., atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 390).

Quanto às circunstâncias do crime, ocorreu dentro da casa da vítima, em cujas paredes, que ainda asilam a família, estarão para sempre coloridas com as tintas dessa violência, e após convidado, o réu, para ali ingressar (como inclusive reconheceu a Defesa nos debates), onde estavam presentes também os filhos da vítima: além da maior Laryssa, os dois filhos outros menores, que viram o pai esfaqueado, todas essas circunstâncias a ampliar a exigibilidade de conduta diversa.

"As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta" (STJ, AgRg no RESp 1965389/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Ademais, o crime ocorreu a desoras, o que sempre vem em socorro da ação criminosa, seja porque auxilia na ocultação dos agentes, seja porque reduz as oportunidades de prevenção ou socorro à vítima. Tanto isso é verdade que esta circunstância figura como qualificadora de crimes como invasão de domicílio e furto (artigos 150, § 1º, e 156, § 1º, CP). Isso já afirmou o Superior Tribunal de Justiça: "o crime foi cometido em período noturno, onde a ré atacou a vítima de forma inesperada, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base" (AgRg no HC 709.019/PA, Rel. JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Ademais, o crime foi evidentemente premeditado, pois consoante versão acolhida pelos jurados, o réu foi à casa da vítima para acertar contas ante ao móvel apontado, afirmando: "Hoje João Vai virar Maria vai virar João" (como narrou Laryssa, filha da vítima), já armado da faca de páginas 82/84, cujas dimensões denotam o escopo de ceifar a vida da vítima, como ocorreu. A premeditação, porque

"ressalta a maior gravidade do modus operandi, sendo razão ordinariamente aceita para elevação da reprimenda" (STJ, AgRg no HC 697.666/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022), decorre de planejamento, divisão de tarefas, (STJ, AgRg no HC 707.460/MS, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 15/03/2022), dissimulação (STJ, AgRg no HC 686.470/AC, Rel. JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022), pode ser aqui sobredesvalorada.

Acerca das "consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se eskorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (STJ, AgRg no HC 709.019/PA, Rel. JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

Nesse ponto, deve-se observar o trauma extravasado no pranto da filha da vítima, Laryssa, que teve o pai agonizando em seus braços a suplicar: "viu o que ele fez comigo filha?" "eu não quero morrer, eu amo muito vocês" "ele me esfaqueou, agora você acredita em mim?". "A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida [...] constitui motivação idônea" (AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019).

Outrossim, a vítima deixou dois filhos menores. Com efeito, não se pode conceber que um homicídio de pessoa que é arrimo de família - ou tem, pelo menos, dependentes que não prescindem, no mínimo, do conforto que a presença paterna proporciona, traga em si as mesmas consequências do que aquele em que a vítima não deixa dependentes ou ainda viúva (vg.: STJ, HC 401.183/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe de 11/10/2017).

Assim, presentes 04 circunstâncias judiciais negativas para ambos os réus, e "[c]onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Todavia, "[a] legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Rel. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariiedade vinculada)" (AgRg no HC 603.620/MS, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020. No mesmo sentivo, vg.: AgRg no RESp 1921673/RS, Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Com efeito, "[a] análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito" e assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no RESp n. 1.433.071/AM, SEXTA TURMA, REL. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 6/5/2015). Isso também já afirmou o Supremo Tribunal Federal, vg.: "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariiedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena [...] Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única

vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal" (STF, RHC 101576, Rel. ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe de 14/08/2012); "A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP" (STF, RHC 140539, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/06/2017, DJe de 19/09/2017).

Assim, diante da pluralidade de fatos alocados sob cada vetor negativo, fixo o peso de um sétimo, a incidir sobre o intervalo de pena cominado ao tipo (18 anos), fixo a pena base em 22 anos, 03 meses e 12 dias.

Outrossim, "[h]avendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (STJ, AgRg no HC 583.237/PR, Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 03/11/2021).

A eleição daquela qualificadora que inaugura o novo preceito secundário do tipo derivado deve seguir, por analogia, o art. 67 do Código Penal.

Assim, servindo o motivo fútil para qualificar o crime, o recurso que dificultou a defesa da vítima incide como agravante (art. 61, II, c, CP).

Outrossim, incide também a agravante da calamidade pública (art. 61, II, j, CP), conforme decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas (art. 61, II, j, CP), cuja pertinência é evidente porque o crime ocorreu dentro da casa da vítima, posto que sequer dever-se-ia questionar a pertinência, pois conforme expressa dicção legal, a agravante incide em caso de "qualquer calamidade pública".

A cada uma destas agravantes aplica-se a usual fração de um sexto (vg.: STJ, AgRg no HC 723.829/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022). Com efeito, "[a] pesar de a lei penal não fixar parâmetro específico para o aumento na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, não se podendo dar às circunstâncias agravantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumentos, que variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Portanto, via de regra, deve se respeitar o limite de 1/6 (um sexto) (HC 282.593/RR, Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 15/08/2014).

Agravada a pena assim para 29 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, que finda definitiva.

Sublinho que não socorre o réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP): a confissão, parcial e qualificada, e não denota verdadeira assunção de responsabilidade, fundamento da mitigação, mas apenas forma indireta de resistência à pretensão ministerial. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: "[a] confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal" (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013)' (STF, RHC 190420 AgR, Relator ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021).

Outrossim a confissão parcial é irrelevante porque estabelecida a autoria por outros elementos de prova, incluindo testemunhos presenciais de Laryssa e de policiais militares.

A despeito do disposto na súmula 545 do STJ, a mesma Corte já rejeitou a atenuação pela confissão se a decisão judicial "consignou que a confissão do recorrente em nada contribuiu para aclarar o fato, já que outros meios de prova eficazes sustenta a condenação, de modo que nada mais fez o recorrente do que endossar a segura prova já produzida" (STJ, AgRg no AREsp 2026514/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022). E mais uma vez o Supremo Tribunal Federal: "[r]eduzida relevância probatória da confissão justificada pelo vasto acervo probatório e por se tratar de confissão qualificada. Precedentes" (STF, HC 185975 AgR, Relator CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020).

O regime inicial é o fechado em razão da natureza hedionda do crime, por conta da

violência, da quantidade de pena, bem como das circunstâncias negativas ressaltadas, que ampliam a necessidade de vigilância sobre o réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Por outro lado, deixo de substituir a pena corporal por restrições de direito ou conceder a suspensão condicional da pena, porque ausentes os requisitos legais (artigos 44, I, e 77, cabeça, CP).

O réu não poderá recorrer em liberdade porque incide o art. 492, I, e, do CPP, com redação dada pela Lei 13964/2019, não conflitante com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, que se limitaram a declarar a constitucionalidade do art. 283 do CPP sem excluir outra solução enquadrável no art. 5º, LVII, da Constituição da República, a exemplo do novo dispositivo, cuja compatibilidade com a lei maior já foi atestada pelo Supremo Tribunal Federal: Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: 'A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. (HC 118770, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017).

Importante sublinhar que, em julgamentos posteriores ao julgamento das referidas ações declaratórias de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal já asseverou subsistente a tese acima:

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. As instâncias precedentes informam duração razoável da ação penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 198392 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021).

O réu deverá arcar com a taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs e demais as despesas processuais (artigos 2º e 4º, § 9º, a, da Lei estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, e 804 e 805, CPP), atualizadas monetariamente pelo IPCA-E desde a

prática dos atos que remuneram (súmula 43, STJ), mas contados juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

Posto isso, julgo procedente o pedido e condeno JOSÉ CARLOS DE ASSIS, incurso no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, a 29 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Condeno-o ainda ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs e demais despesas processuais, atualizadas monetariamente desde a prática dos atos que remuneram, mas contados juros de mora de 1% apenas do trânsito em julgado da condenação. Decreto a prisão do réu com fundamento no art. 492, I, e, do CPP: cumprido o mandado, expeça-se a guia de execução, provisória se interposto recurso. Comunique-se ao IIRGD, mas o lançamento do nome dos réus no rol dos culpados e a comunicação à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da Constituição da República) aguardam o trânsito em julgado.

Publicada em plenário, saem as partes intimadas.

Guarulhos / SP, quarta-feira, 07 de dezembro de 2022.

Rafael Carvalho de Sá Roriz

Juiz(a) de Direito